

מסורת הש"ס

^(א) [נעלם כו. וס"ג,] (ג) מיר (ל: ונחם לו, א) שם: חולין ט"ז, (ד) [שבוטעט כו:י], (ה) [מיר לו: ע"ש,] (ו) [נ"ל לא], (ז) [תוספתא כ"ב:י], (ח) כ"ל הנו, (ט) [במדבר ו], (י) [חולין קה,] (י"ב) כמ"ל: דפסותיה, (י"ג) ש"ך לע"ב,



תורה אור השלם

1. כל אֲשֶׁר יַעַב בְּבִשְׂרָה יִקְדָּשׁ וְאִשֶּׁר יִזְה מִדְּמָה עַל הַבָּגָד אֲשֶׁר יִזְה עָלָיו תִּכְבֵּס בְּמָקוֹם קֹדֶשׁ:

וְיִקְרָא רֹב

2. כל יָמֵי גִזְרֹ מִבֵּל אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה מִגֶּפֶן הָיִן מִדְּרַצְנֵים וְעַד אֶג לֹא יֵאבֹל:



הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ה"ג ורבנן וכו' לאיסור דאי כמי: (ב) ד"ה ורבי עקיבא וכו' ולא מנריך: (ג) ד"ה היג וכו' ד"ה מכלל דה"ל: (ד) תוספות וְעַד אֶג לֹא וכו' דזמנין דמכביש להו ופסלי:



מוסף רש"י

שני כתובין הבאין באחד ואין מלמדיו. מדלא כתיב אחד ונגמור כוליה מניה (קדושין כד.). עד שיבלע בבשר. כגון ההתקן שזמן חטאת וסך ממנו נטל של שלמים ונגבלו בו, ומכאן אנו למדים היתר מנטרף לאיסור בקדשים, ואין לגמור מכאן טעם בעיקר, שאין לו טעם אלא ממש (ובחים צז.). להיות כמורה. הטובע זה ובלע ממנה חולין ט"ז.). שאם פסולה היא תיפסל. יפסל הכובע (שם) שאם החטאת פסולה כגון שעבר עליה לילה ויום ותפסל עבר אוחזין בה (שם). ואכל כחמור שבה. ואכלו זו כחמור שנחטאת, שפילולן של שלמים אסורין לאכל אלא לזכר הכוונה ליום ולילה ולפנים מן הקלעים (וב"מ חזקוני צט.) שהם קולעים (וחולין צט.) והם יש בה עשוי שני מינים וכחמור שנשנים תיפסל (ובחים צז.).



מוסף תוספות

א. וזה פי' כחמור שבהן דפעמים נאכל בתורת שלמים ופעמים נאכל בתורת חטאת. מוס' שאנן. שלמים נאכלים לב' ימים ולילה אחד וחטאת אינה נאכל אלא ליום ולילה. מוס' ר"פ. כי שנשחטה היום. מוס' שאנן. ג. שיש מקומות שאין הכלי עב ונזח לסיקד ומועלת לו דבר הקשה הנדבק שם. ד. והכי פירושא קמייתא שלא במקום לישא הלכך שרי אפי' כוית במקום העשוי לחזק פחות מכוית אפי' אינו עשוי לחזק. בהריתא במקום לישא הלכך מקום העשוי לחזק לא שרי אלא בפחות מכוית אבל מקום שאין עשוי לחזק אסור אבל אפי' במקום העשוי לחזק אסור כיון דהוי במקום לישא. מוס' ה"ל"ש.

בטל במיעוטו, ודייקנין לא שנו פחות מכוית בטל, אלא במקום שעשוי לחזק שנעשה כעץ, אבל כוית אפילו במקום העשוי לחזק אסור כיון דהוי במקום לישא.

אלו עוברין פרק שלישי פסחים

משום. דדוכתא אחריתי נמי כתבז רחמנא ושני כתובין הצאין כו' אכל לרבנן דמוקי ליה לטעם כעיקר לא הוו שני כתובין הצאין כאחד כדמפרש לקמיה: **כל אשר יגע בצשרה**. צשר חולין או שלמים שזמן אכילתו מרובה מחטאת ונגע בחטאת

שאם פסולה היתה החטאת כגון פיגול או פסול אחר תיפסל אף זו שזלעה ממנה ואם כשירה היא החטאת מהניא לצולעת הימנה לאסור באכילה אלא כחמור שזה כחומר החטאת שנזבל בה לפנים מן הקלעים ולזכר הכונה וליום ולילה אחד: **יכול אפילו לא בלעה**. הנוגעת שז' ממנה קאמר רחמנא יקדש מ"ל כו': שאכל. הצולעת כחמור שזה שהרי יש בה צ' מינין אחד חמור ואחד קל וכולה הולכת אחר החמור אלמא היתר מנטרף לאיסור: **מינרך צריכי**.

תרווייהו כדמפרש לקמיה ולא הוו שני כתובין הצאין כאחד דחד מהצריה לא מנ"י יליף דנימא מדהדר כצריה לאדק' ולא ילפא מהצריה ש"מ דווקא הכי(י) קאמר: **חולין**. להחמיר לא גמרי מדין קדשים דדין קדשים להיות חמורין: ה"ג ורבנן **אמרי** **לך מינרך צריכי חטאת**. אשמועינן משום דהיתר מנטרף לאיסור (א) ואי נמי לא איזלע ככולה אי אכל חצי זית פיגול וחצי זית היתר צבת אחת ניגמור מינה כדקדשי' נחייב ומיהו צשאר לאיסורין לא אמרינן הכי ואפילו צנויר דחולין מקדשים לא גמרינן ומשרת(י) לאו לאגמורי היתר מנטרף לאיסור אתא צנויר אלא ליתן טעם כעיקר דמגיעולי נכרים לא יליף דחידוש הוא ואיצטרך למכתביה צנויר ומכאן אתא דן לכל התורה: **ור' עקיבא**. אית ליה גיעולי נכרים לאו חידוש הוא (ב) דלא מנריך קרא לטעם כעיקר הלכך לר"ע כיון דשמעת ליה דמפיק משרת להיתר מנטרף לאיסור על כרחין תרווייהו הני להיתר מנטרף לאיסור אסו והוה ליה חטאת קרא יתירא דמנ"י למיגמר מנויר והוו להו שני כתובין הצאין כאחד ומש"ה פשיטא ליה לרבי יוחנן דר"ע לא גמר שאר אסורין מנויר דהא לא מנ"י דשני כתובין צנויר. והא ליכא למימר משרת להיתר מנטרף לאיסור וחטאת לטעם כעיקר דגיעולי נכרים חידוש הוא ולא מנ"י גמר חטאת מייניהו ואין כאן שני כתובין דא"כ טעם כעיקר צשאר אסורין מנא ליה מגיעולי נכרים לא גמרינן מקדשים נמי לא גמרינן ורבנן דפלגי עליה דר"א ככותח הצבלי אלמא לית להו טעם כעיקר דאורייתא מפקי להאי משרת

להיתר מנטרף לאיסור כר"ע ובגיעולי נכרים סצירא להו דחידוש הוא כרבנן והכי אמרינן נמי בכל הבשר(י) דאיכא למאן דאמר טעמו ולא ממשו דרבנן: **לימד על איסורי נזיר כו'**. מדכיליניהו לחרגנים וחגין צחדא אכילה לימד שמנטרפינן: **השאל לרבי עקיבא**. ל"ל דכתב רחמנא קרא להכי השתא איסור והיתר מנטרפינן כו': **מתנאי' וכן לענין הטומאה**. מפרש בגמ': **גב' ה"ג ל"ש אלא במקום שאין עשוי לחזק אכל במקום העשוי לחזק אכל** לצער **מכלל דפחום מכוים אפילו במקום שאין עשוי לחזק אינו חייב לצער**. ופירוש לא בדפנותיה(י) מקום שאין עשוי לחזק אכל אם במקום העשוי לחזק הן בטלו לגבה והוו כעץ דמסתמא בטליניהו האי גברא להתם ואפילו כוית אינו חייב לצער (א) : **מכלל דפחום מכוים כו'**. ותלמודא דייק ממילתא דשמואל דאוקמה למתנאי' במקום שאין עשוי לחזק וקתני מתנאי' בפחות מיכן בטל במיעוטו שמע מינה דפחות מכוית לא חשיב ואע"ג דאיכא בה פלגי ויתא טובא הואיל ולא במקום אחד נינהו לא חשיבי: ה"ג **איכא דמסני לה אסיפא פחום מיכן בטל במיעוטו אמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא במקום העשוי לחזק אכל במקום שאין עשוי לחזק חייב לצער מכלל דכוית אפילו במקום העשוי לחזק חייב לצער**. ואע"ג דודאי מצטיל ליה אפילו הכי כיון דחשיב לא בטיל ולישנא בתרא חמיר מקמא:

אחד חייב לבער. ואוקי רב יהודה הא דתנן כוית במקום אחד, במקום [שאין עשוי לחזק, אבל במקום שעשוי לחזק אינו חייב לבער, פירוש מקום] שיש בו סדק או נקב ותנן זה הבצק לסתמו שנמצא עושה מלאכת עץ ובטל אינ"פ שהוא כוית,

ש"מ דפחות מכוית אפילו במקום שאין עשוי לחזק אינו חייב לבער. ואיכא דמתני להא דרב יהודא אסיפא, דקתני ואם לאו

ש"מ דפחות מכוית אסור וחייב לבער, וכן במקום שאין עשוי לחזק אפילו כל שהוא אסור. תניא כלישנא קמא תניא כלישנא בתרא

פרק שלישי פסחים

מה.

משום דהוי נזיר וחטאת שני כתובין הבאין באחד. תימה לרש"א אמאי לא קאמר נזיר וחמץ דר"ע דריש כל צפ' התערובת (ובחים דף פב.): **ר"ח גרם בחומר שבהן**. ומיירי בחטאת ושלמים^א ואם נזלע החטאת^ב צלמים שנשחט אתמול נאכל כחומר השלמים ואינו נאכל צלילה ואם נזלע החטאת

צשלמים שנשחט היום נאכל כחומר החטאת ואינו נאכל למחר ולשון הצרייתא קשה דאמר עד שיזלע בצשרה משמע דאיירי בהיתר שנזלע באיסור והדר קאמר יקדש להיות כמוה משמע שהאיסור נזלע בהיתר: **ורבנן אמרי דף חטאת דהיתר מצטרף לאיסור**. אור"י

דצנויר צפ' ג' מינין (דף קו:.) משמע נזיר וחטאת לרבנן תרווייהו לטעם כעיקר דקאמר התם צריכי' דאי כתב רחמנא חטאת חולין מקדשים לא גמרינן ואי כתב רחמנא נזיר חטאת מנויר לא ילפינן דחמיר אסוריה דאפילו חרץן אסיר ליה:

בשמעתין בשמע דמעם בעיקר דאורייתא.

דילפינן מנויר דלאו אסמכתא היא דמדד"ע דאמר לקי אהיתר מנטרף לאיסור צנויר נשמע לרבנן וקשה מפ' כל הצשר (חולין דף קה.) וממסכת ע"ג (דף סז:.) ושם מפורש:

באן שאל במקום לישה. פ"ה דשאל צמקוס לישה עובר צפחות מכוית וקשה דאמר לקמן לא אמרן אלא צעריצה אכל צבית חייב לצער משום דזימנין (י) דמיכרך ופסלי אהדי ולפ"ה תיפוק ליה דפחות מכוית חייב לצער שלא צמקוס לישה ונראה לר"י דמקום העשוי לחזק היינו את הכלי זינ צמקוס לישה וכן שלא צמקוס לישה עשוי לחזק^א דין צמקוס לישה יש להחמיר יותר שיש לחוש שדצק מאותה עיסה לעיסה אחרת על ידי לישה או תזלע מן הטעם ולכן כוית צמקוס לישה אפילו עשוי לחזק עובר אף על גב דודאי מצטלו כיון דאיכא תרתי לריעותא כוית וצמקוס לישה אחרת מכוית אפילו צמקוס לישה עשוי לחזק אפילו צמקוס לישה אי עשוי לחזק לא גזרי ציה רצנן דכיון שהוא דציר מועט יכול לשמור שלא ילוש עליו וכן כוית שלא צמקוס לישה אי עשוי לחזק אין עובר אכל פחות מכוית ושלא צמקוס לישה אפילו אין עשויה לחזק מותר^א:

כופת

ובמקום שאין עשוי לחזק חוצץ ועובר במה דברים אמורים בכוית אבל בפחות מכוית אפילו במקום שאין עשוי לחזק אינו חוצץ ואינו עובר ותניא כלישנא בתרא "בצק שבסידקי עריבה במקום העשוי לחזק אינו

אחד חייב לבער. ואוקי רב יהודה הא דתנן כוית במקום אחד, במקום [שאין עשוי לחזק, אבל במקום שעשוי לחזק אינו חייב לבער, פירוש מקום] שיש בו סדק או נקב ותנן זה הבצק לסתמו שנמצא עושה מלאכת עץ ובטל אינ"פ שהוא כוית, ש"מ דפחות מכוית אפילו במקום שאין עשוי לחזק אינו חייב לבער. ואיכא דמתני להא דרב יהודא אסיפא, דקתני ואם לאו ש"מ דפחות מכוית אסור וחייב לבער, וכן במקום שאין עשוי לחזק אפילו כל שהוא אסור. תניא כלישנא קמא תניא כלישנא בתרא **אינו**

אחד חייב לבער. ואוקי רב יהודה הא דתנן כוית במקום אחד, במקום [שאין עשוי לחזק, אבל במקום שעשוי לחזק אינו חייב לבער, פירוש מקום] שיש בו סדק או נקב ותנן זה הבצק לסתמו שנמצא עושה מלאכת עץ ובטל אינ"פ שהוא כוית, ש"מ דפחות מכוית אפילו במקום שאין עשוי לחזק אינו חייב לבער. ואיכא דמתני להא דרב יהודא אסיפא, דקתני ואם לאו ש"מ דפחות מכוית אסור וחייב לבער, וכן במקום שאין עשוי לחזק אפילו כל שהוא אסור. תניא כלישנא קמא תניא כלישנא בתרא

(א) נראה דל"ל מרובע החטאת. (ב) נראה דר"ל דאמר לכל המורה כולה סומתו בין בקדשים בין בחולין אכל עדיין לשנוי כריך ציחור ויטנה.

עין משפט ונר מצוה

יד א מיי פ"ח מהל' מעשה קרבנות הלכה [טו] טו:
ב ב שם הלכה טו:
ג ב ד מיי פ"ה מהל' מיר הלכה ג:
ד ה ו מיי פ"ב מהל' חמץ הל' טו סמג עשין לט טוש"פ א"ח סי' תמצ סעיף ו:



רבינו חננאל

והדינן משום דהוי נזיר וחטאת שני כתובין הבאין באחד ואין מלמדיו. נזיר הא דאמרן, חטאת דתניא כל אשר יגע בבשרה יקדש, יכול אפי"פ שלא בלע, ת"ל בבשרה, עד שיבלע בבשרה יקדש להיות כמוה, שאם פסולה היא תפסל, ואם כשירה היא תאכל כחמור שבה. פירוש החטאת נאכלת ליום ולילה והשלמים לשני ימים ולילה אם ביהו [נ"א: נתן] (ל) מיום החטאת שנשחטה היום על תחיתת בשר שלמים שנשחטו מאתמול, נאכל הבשר בתורת שלמים בו ביום בלבד, אבל לא בלילה בכשר החטאת. ואם נשחטו שניהם היום, נאכל בתורת חטאת היום והלילה בלבד, אבל לא למחר כשאר בשר שלמים. הנה ההיתר נצטרף לאיסור. וזהו פירוש נאכל כחמור שבהן. פעמים נאכל בתורת שלמים ופעמים נאכל בתורת חטאת, כי השלמים שנשחטו מאתמול היום מותרין ובלילה אסורין והחטאת נשחטתה היום מתרתא באכילה כל הלילה, נמצאו השלמים כזה חמורין מן החטאת ורבנן כי אמרינן שני כתובין הבאין כאחד, היכא דתרווייהו חולין או תרווייהו קדשים נינהו, אבל חד חולין והוא תנור, וחד קדשים והוא חטאת, מצרך צריכי, ולא קרינן בזה שני כתובין הבאין כאחד. ונזורה הדברים הללו, וחזרו רבנן ואמרו טעם אחר. למדנו מן החטאת היתר מצטרף לאיסור, וממשרת למדנו ליתן טעם כעיקר, ומיכן אתא דן לכל איסורין (ס) שבתורה בין בזה ובין בזה. ור' עקיבא ליתן טעם כעיקר מנגעולי גוים גמור. חטאת ונזיר תרווייהו להיתר מצטרף לאיסור, והוו להו שני כתובין הבאין ואין מלמדיו. ומקשי רב אשי אליבא דרבי עקיבא, הא דתניא מכל אשר יעשה מגפן היין מחרצנים ועד גז לימד על איסור נזיר, כגון חצי זית חרצן וחצי זית גזין, שמצטרפינן זה עם זה, השתא לרבי עקיבא חצי זית פת שהוא היתר וחצי זית יין מצטרפי, שהיין בלבד הוא אסור, והפת מותרת. חרצן וגז ששיניהן אסורין לנזיר מיבעיא. ושנינן פת ויין ביחד, אבל זה בעצמו לא בעצמו לא מצטרפי, חרצן וגז אפילו שבתסידקי

עריבה אם יש כוית במקום אחד, במקום [שאין עשוי לחזק, אבל במקום שעשוי לחזק אינו חייב לבער, פירוש מקום] שיש בו סדק או נקב ותנן זה הבצק לסתמו שנמצא עושה מלאכת עץ ובטל אינ"פ שהוא כוית, ש"מ דפחות מכוית אפילו במקום שאין עשוי לחזק אינו חייב לבער. ואיכא דמתני להא דרב יהודא אסיפא, דקתני ואם לאו ש"מ דפחות מכוית אסור וחייב לבער, וכן במקום שאין עשוי לחזק אפילו כל שהוא אסור. תניא כלישנא קמא תניא כלישנא בתרא

אחד חייב לבער. ואוקי רב יהודה הא דתנן כוית במקום אחד, במקום [שאין עשוי לחזק, אבל במקום שעשוי לחזק אינו חייב לבער, פירוש מקום] שיש בו סדק או נקב ותנן זה הבצק לסתמו שנמצא עושה מלאכת עץ ובטל אינ"פ שהוא כוית,

ש"מ דפחות מכוית אפילו במקום שאין עשוי לחזק אינו חייב לבער. ואיכא דמתני להא דרב יהודא אסיפא, דקתני ואם לאו ש"מ דפחות מכוית אסור וחייב לבער, וכן במקום שאין עשוי לחזק אפילו כל שהוא אסור. תניא כלישנא קמא תניא כלישנא בתרא

(א) נראה דל"ל מרובע החטאת. (ב) נראה דר"ל דאמר לכל המורה כולה סומתו בין בקדשים בין בחולין אכל עדיין לשנוי כריך ציחור ויטנה.